

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 480/2537 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นางสาว อา รี วรรณ อุทัย

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 335, มาตรา 364, มาตรา 365

จำเลยใช้ลูกกุญแจไขประตูห้องซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้เสียหายจนเปิดออก ถือได้ว่า จำเลยได้ลงมือกระทำความผิดฐานบุกรุกเคหสถานและลักทรัพย์ของผู้เสียหายแล้ว แต่เมื่อผู้เสียหายพบเห็นและขัดขวางเสียก่อน จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายาม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยพยายามบุกรุกและลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ลูกกุญแจที่ทำขึ้นไขประตูห้องพักผู้เสียหายจนเปิดออก ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 80, 335, 364, 365(3) และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(8) วรรคสาม, 364, 365(3) ประกอบด้วยมาตรา 80 การกระทำของ จำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(8) วรรคสามประกอบด้วย มาตรา 80 ที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 จำคุก 1 ปี ริบฎกฤษฎาเจของกลางดอกที่ไม่มียี่ห้อ 1 ดอก ของกลางอื่นนอกจากนี้ ให้คืนเจ้าของ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยใช้ฎกฤษฎาเจไขประตู่ห้องผู้เสียหายจนประตู่เปิดออก เมื่อผู้เสียหายพบเห็นตอนแรกจำเลยอ้างว่าจำห้องผิด แต่เมื่อผู้เสียหายให้พาไปชี้ห้อง ที่ถูก จำเลยกลับไปเคาะที่ห้องคนอื่น เมื่อเจ้าของห้องเปิดประตู่ออกมาจำเลยกลับ ถามหาห้องที่ให้เช่าวิดีโอเทปนั้น แสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยว่ จำเลยมีเจตนา บุกรุกเข้าไปลักทรัพย์ในห้องพักของผู้เสียหายนั่นเองและการที่จำเลยใช้ฎกฤษฎาเจไข ประตู่ห้องซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและเก็บรักษาทรัพย์ของผู้เสียหายจนประตู่เปิดออก ถือ ได้ว่า จำเลยได้ลงมือกระทำความผิดฐานบุกรุกเคหสถานและลักทรัพย์ของผู้เสียหาย แล้วแต่ผู้เสียหายพบเห็นและขัดขวางการกระทำของจำเลยเสียก่อน จำเลยจึงไม่ สามารถกระทำความผิดดังกล่าวสำเร็จจำเลยจึงมีความผิดฐานพยายาม ฎีกาจำเลย พังไม่ขึ้น แต่ตามพฤติการณ์แห่งคดีเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรง จำเลยเป็นหญิงมีอาชีพ การงานเป็นหลักฐานทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยกระทำความผิดอาญาและเคยได้รับ โทษจำคุกมาก่อนเห็นสมควรให้อโอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปจึงสมควรให้ รอการลงโทษจำเลยไว้ด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รอการลงโทษจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปีและให้คุมความ ประพฤติจำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ